

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3312/2531

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นายประสิทธิ์ หุ่นยนต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์ โดยสารอันเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ แม้ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ย. ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของ ย. และ ย. กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ. เป็นผู้เอาประกันภัยคำจูนไว้แก่จำเลยที่ 3 แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของ ย. กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ. และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้น อันจะเป็นเหตุให้ ย. กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ. ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจูนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ ย. กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ. ต้องรับผิดชอบ ในเมื่อตามฟ้องไม่ปรากฏว่า ย. กับห้างหุ้นส่วน จำกัด ศ. จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แล้วจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์โดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน ๑ จ. - ๘๖๘๖ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๑ เป็นผู้

ข้อบกพร่องโดยสารปรับอากาศคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ ในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๓ เป็นบริษัทจำกัดประกอบกิจการประกันภัย และเป็นผู้รับประกันภัยจำเลยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ ไว้ในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๖.๓๐ น. จำเลยที่ ๑ ข้อบกพร่องโดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ.๐๐๐๐๒ ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ โดยประมาท ชนรถโดยสารประจำทางของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน ๑ จ. - ๘๖๘๖ กรุงเทพมหานคร ทำให้รถของโจทก์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ผู้กระทำละเมิดจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๓๖,๔๖๗ บาทแก่โจทก์ และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๗,๕๒๑ บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสามต้องชำระแก่โจทก์ ๔๓,๙๘๗ บาท ขอศาลบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๓,๙๘๗ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน ๓๖,๔๖๗ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การความว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๑ จ. - ๘๖๘๖ กรุงเทพมหานคร จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าเสียหายของรถยนต์ที่ถูกชนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ และไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ ๑ ขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ เหตุที่รถชนกันนี้คนขับรถคันหมายเลขทะเบียน ๑ จ. - ๘๖๘๖ มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยจำเลยที่ ๓ ยอมรับว่าเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ จริง แต่จำเลยที่ ๓ จะรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น จำเลยที่ ๑

และที่ ๒ ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๓,๙๘๘
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน ๓๖,๔๖๗ บาท นับถัดจากวัน
ฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๓ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกัน
ภัย ไม่ใช่รับผิดชอบฐานละเมิดซึ่งมีอายุความ ๑ ปีแต่จำเลยที่ ๓ ไม่ได้ต่อสู้อายุความตาม
สัญญาประกันภัยจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย และข้อเท็จจริงได้ความว่านางสาวยุพดี
และห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทรานสปอร์ต เป็นผู้เอาประกันภัย และเป็นนายจ้างของ
จำเลยที่ ๑ บุคคลทั้งสองต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ อยู่แล้ว จำเลยที่ ๓ ผู้รับ
ประกันภัยคำจนเป็นผู้รับผิดชอบแทนบุคคลทั้งสองผู้เอาประกันภัยโดยผลของสัญญา
พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า
จำเลยที่ ๓ เป็นผู้รับประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้บรรยาย
ฟ้องหรือนำสืบให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๓ มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยคือนางสาว
ยุพดีอย่างไร และจำเลยที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดชอบกับนางสาวยุพดีอย่างไรแล้ว จำเลยที่ ๓
จึงไม่ต้องรับผิดชอบเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๓ ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย
คำจนรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ อันเป็นรถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายครั้งนี้ ถึงแม้ตามทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้าง

ของนางสาวยุพดีได้ขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - ๐๐๐๐๒ ของนางสาวยุพดี และนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์เป็นผู้เอาประกันภัยคำจนไว้แก่จำเลยที่ ๓ ก็ตาม แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ผู้เอาประกันและมีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้นอันจะเป็นเหตุให้นางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ ผู้รับประกันภัยคำจนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องรับผิดชอบในเมื่อตามฟ้องไม่ปรากฏว่า นางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย เมื่อจำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๓ ข้ออื่นต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๓ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ เล็งไธสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ